

한전KDN(주) 상임감사

주의요구 및 통보

제 목 유연근무제 근무시간 준수 미흡
소 관 부 서 □□□□□□□ 직할
조 치 부 서 ① □□□□□□□ 직할 ② ♠♠♠♠♠(♥♥♥♥♥)
구 분 인사관리(복무)
내 용

1. 업무 개요

회사는 근로기준법의 취지에 따라 임직원의 취업에 관한 「취업규칙 규정」을 두고 있으며, 일과 가정의 양립이 가능한 가족 중심 문화 구현 및 자율적이고 창의적인 업무수행이 가능하도록 유연근무제를 시행하고 있다.

그리고 ○○○○은 ■■■■■ 기간(XXXX. X. XX. ~ X. X.)동안 익명신고시스템을 통해 □□□□□□□ 직할(이하 “직할”이라 한다) <<<<팀에서 근무하는 대리 ○○○(생년월일: XXXX. XX. X., X직급, 사번 XXXXXX, 이하 “○○○”이라 한다)과 관련해 근무시간 준수가 미흡하다는 신고를 접수하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「취업규칙 규정」 2.1.1(직원의 의무) 1)에 따르면 직원은 회사의 제 규정을 준수하여야 한다고 규정하고 있다. 그리고 2.2.1(근무시간)의 4)에 따르면 만 8세 이하의 자녀를 돌보기 위하여 36개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을

받을 수 있다고 규정하고 있으며, 5)에 따르면 업무상 필요에 따라 근로기준법에서 정한 탄력적 근로시간제를 도입할 수 있다고 규정되어 있다.

이에 회사는 「유연근무제운영 절차서」에 따라 탄력근무제¹⁾를 시행하고 있으며, 탄력근무제는 시차출퇴근²⁾, 근무시간선택³⁾등으로 구분된다. 그리고 같은 절차서 4.2(탄력근무제 운영절차)에 따르면 근무시간선택은 1일 근무시간을 최소 4시간에서 10시간까지 선택할 수 있고, 1주일에 최대 7시간까지 조정 가능하며, 1주 기준 근무시간 정산을 40시간⁴⁾으로 규정하고 있다. 마지막으로 5.(출퇴근 관리 철저)에 따르면 유연근무제를 시행하는 직원의 소속 부서장은 출퇴근 및 복무점검 관리에 만전을 기하여야 한다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

XXXX년 XX월부터 XXXX년 X월까지 직할의 방법 설정/해제 내역을 바탕으로 육아 시간 또는 근무시간선택을 사용한 직할 직원들의 근무시간 준수 현황을 점검한 결과 근무시간을 준수하지 않은 사례를 발견하였다. 또한, ○○○의 근무시간 준수에 대한 주변인 면담 및 확인서 작성 내용을 통해 확인한 결과 아래 [표]와 같이 근무시간을 준수하지 않은 사실을 발견할 수 있었다.

[표] 직할 근무시간 미준수 내역

순번	대상자	근무일	구분	계획 시각	확인 시각	확인 방법 ¹⁾
1	○○○	XXXX. X. XX.(수)	퇴근	XX:XX	XX:XX 이전	출입기록(방법)
2	○○○	XXXX. X. XX.(수)	퇴근	XX:XX	XX:XX 이전	출입기록(방법)
3	○○○	XXXX. X. XX.(수)	퇴근	XX:XX	XX:XX 이전	출입기록(방법)
4		XXXX. X. XX.(수)	퇴근	XX:XX	XX:XX1 이전	출입기록(방법)

6) 1주 40시간 근무하되 출퇴근시각, 근무시간, 근무일을 자율적으로 조정

2) 1주 5일 근무, 1일 8시간 근무체제를 유지하며 출근시각을 자율적으로 선택

3) 1주 5일 근무, 1일 8시간에 구애받지 않고 근무시간을 자율적으로 선택하는 제도

4) 기준은 1주일이나 불가피한 경우 2주까지 허용하며, 2주의 총 근로시간은 80시간으로 정산한다.

순번	대상자	근무일	구분	계획 시각	확인 시각	확인 방법
5	○○○ ³⁾	xxxx. x. xx.(수)	출근	08:00	09시 이후 ³⁾	확인서
6		xxxx. x. xx.(목)	출근	08:00	09시 이후	확인서

- 주: 1. 방법 내역을 통한 확인은 해당 대상자가 아닌 다른 직원의 방법 장비 설정/해제 시각을 기준으로 대상자의 근무시간 미준수를 확인한 것으로 대상자의 정확한 출근/퇴근 시각은 특정하기 어려움.
2. ○○○의 근무시간 미준수 사항은 출입기록을 통해서도 확인할 수 없었으며, 당사자의 확인서 작성을 통해 사실을 확인함.
3. ○○○은 확인서에서 양육중인 자녀(쌍둥이)의 입원 및 등원 문제로 계획 시각보다 x시간 늦게 출근했다고 소명함.

따라서 위와 같은 행위를 한 당사자에게 각성을 촉구할 필요가 있으며, [표]의 직원들은 모두 <<<<팀 소속으로, ○○○은 팀장으로서 복무점검 관리를 소홀히 한 사항에 대해 각성을 촉구할 필요가 있다. 또한, 직할 자체적으로 미준수 행위를 줄이기 위해 보직자는 직원들의 근무시간 준수 여부를 지속적으로 점검할 필요가 있다.

관계자 의견

① 직할 <<<<장은 팀원들의 근무시간 준수 및 관리가 미흡했음을 인정하였다. 다만, xxxx. x. xx.(수)에 <<<<팀이 단체로 근무시간을 미준수한 사실에 대해서는 직할 전체 행사 준비 과정에서 발생한 미준수임을 소명하였다.

② □□□□□□장은 근무시간 준수 관리가 미흡했음을 인정하고, 향후 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□장은 근무시간 관련 규정을 직원들에게 교육하고, 직원들의 근무시간 준수 여부를 상시 점검하기 바랍니다.(통보)

♠♠♠♠장은 「취업규칙 규정」, 「유연근무제운영 절차서」를 미준수한 관련자에게 “경고”, “주의” 조치하기 바랍니다.(주의)

< 관 련 자 >

소 속	직급	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
□□□□□본부 △△△△△팀	x	○○○ (xxxxxx)	xxxx. x. x.~현재	「취업규칙 규정」 및 「유연근무제 운영 절차서」 미준수	경고
□□□□□본부 △△△△△팀	x	○○○ (xxxxxx)	xxxx. x. x.~현재	「취업규칙 규정」 미준수	경고
□□□□□본부 △△△△△팀	x	○○○ (xxxxxx)	xxxx. x. xx.~현재	「취업규칙 규정」 미준수	경고
□□□□□본부 △△△△△팀	x	○○○ (xxxxxx)	xxxx. x. x.~현재	「취업규칙 규정」 미준수	주의

※ 소속은 현 소속(xxxx. x월) 기준